



Pengertian Harta Benda Wakaf



Dalam perwakafan, keberadaan harta benda wakaf merupakan unsur utama yang tidak dapat dipisahkan dari pelaksanaan wakaf itu sendiri. Sebab, wakaf pada hakikatnya adalah penyerahan hak atas suatu harta untuk dimanfaatkan secara berkelanjutan demi kepentingan ibadah maupun kesejahteraan umum. Penting bagi masyarakat untuk memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan harta benda wakaf serta bagaimana ketentuan hukumnya dalam sistem perwakafan di Indonesia.

Berdasarkan **Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004** tentang Wakaf, harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah yang diwakafkan oleh wakif. Tidak semua jenis harta dapat dijadikan sebagai objek wakaf, hanya harta yang memiliki kebermanfaatan angka panjang dan bernilai menurut ketentuan syariah yang dapat diwakafkan.

Secara umum, **karakteristik harta benda wakaf** dapat dilihat melalui beberapa unsur berikut:

- Memiliki manfaat yang dapat digunakan dalam jangka panjang;
- Mempunyai nilai ekonomi atau nilai guna;
- Tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
- Dapat dimanfaatkan untuk kepentingan umum, ibadah, atau sosial.

Wakaf tidak hanya menekankan pada nilai kepemilikan suatu aset, tetapi juga pada keberlangsungan manfaat yang dapat diberikan oleh aset tersebut kepada masyarakat. Karena itulah, konsep wakaf selalu diarahkan agar harta yang diwakafkan mampu memberikan dampak positif secara terus-menerus bagi penerimanya.

Syarat Utama Harta Benda Dapat Diwakafkan

Agar suatu harta sah dijadikan sebagai objek wakaf, terdapat syarat mendasar yang harus dipenuhi, yaitu harta tersebut harus dimiliki dan dikuasai secara sah oleh wakif. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Wakaf yang menegaskan bahwa harta benda wakaf hanya dapat diwakafkan apabila benar-benar berada dalam penguasaan hukum pihak yang mewakafkannya.

Makna kepemilikan dan penguasaan ini tidak hanya sekedar seseorang merasa memiliki suatu barang tetapi harus dibuktikan dengan status hukum yang jelas. Seorang wakif harus benar-benar memiliki hak penuh atas harta yang akan diwakafkan agar tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.



Terdapat beberapa **batasan dalam pelaksanaan wakaf**, antara lain:

- Wakif tidak dapat mewakafkan harta yang bukan miliknya;
- Harta yang masih dalam status sengketa tidak dapat diwakafkan;
- Barang pinjaman atau titipan tidak boleh dijadikan objek wakaf;
- Harta yang belum sepenuhnya dikuasai oleh wakif belum dapat diwakafkan.

Ketentuan ini dibuat untuk menjamin kepastian hukum dan mencegah terjadinya konflik atas aset wakaf di masa mendatang. Sebab, salah satu prinsip utama dalam pengelolaan wakaf adalah menjaga kejelasan status hukum aset agar manfaatnya dapat terus berjalan tanpa hambatan.

Sumber:

- Badan Wakaf Indonesia. *Buku Pintar Wakaf*. 2021.
<https://www.lib.bwi.go.id/wp-content/uploads/2021/02/Buku-Pintar-Wakaf-BWI.pdf>
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 62 mengenai penyelesaian sengketa wakaf.
<https://peraturan.info/uu/2004/41>